

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3607/2545

นาย สมพงษ์ แพวชิระกุล  
บริษัท ธนาकारเอเชีย จำกัด (มหาชน

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 50

ตามข้อบังคับสหภาพแรงงานธนาकारเอเชีย ข้อ 27 กำหนดว่า การประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งหมายถึงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการที่จดทะเบียนไว้สหภาพแรงงานธนาकारเอเชียมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนไว้ 16 คน เมื่อการประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างมีกรรมการสหภาพแรงงานร่วมเข้าประชุมจำนวน 7 คน จึงไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งรวมถึงโจทก์ด้วย จึงเป็นคณะกรรมการลูกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างจำเลยกับคณะกรรมการลูกจ้างตาม มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2543 สหภาพแรงงานธนาकारเอเชีย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานและมีมติแต่งตั้งให้โจทก์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการลูกจ้างธนาकारเอเชีย สหภาพแรงงานธนาकारเอเชียได้มีหนังสือแจ้ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างให้จำเลยและกองแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบแล้ว ต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 โจทก์ทำหนังสือขอให้จำเลยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง จำเลยไม่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างโดยอ้างว่ามีข้อขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งไม่เป็นความจริง การที่จำเลยไม่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกจ้างในการร่วมปรึกษารื้อกับฝ่ายบริหารของจำเลย ขอให้บังคับจำเลยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 50

จำเลยให้การว่า นายประจักษ์ ระวังทุกข์ กรรมการสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียในขณะนั้นได้ทำเรื่องคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างอ้างว่าไม่ชอบด้วยข้อบังคับสหภาพแรงงานเพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องนี้ จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียให้รอผลการวินิจฉัยของกองแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหากโจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างโดยชอบ จำเลยจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามกฎหมายต่อไป ซึ่งต่อมากองแรงงานสัมพันธ์ได้มีหนังสือตอบข้อหาหรือว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียที่แต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างจำนวน 17 คน ไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงาน เมื่อโจทก์ไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายการที่จำเลยไม่จัดประชุมร่วม 2 ฝ่าย จึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างอยู่ด้วยนั้น

ชอบด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียหรือไม่ และจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างจำเลยกับคณะกรรมการลูกจ้างหรือไม่ ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า สหภาพแรงงานธนาคารเอเซียจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีกรรมการสหภาพแรงงานทั้งคณะรวม 16 คนตามเอกสารหมาย จ.10 มีข้อบังคับ

สหภาพแรงงานตามเอกสารหมาย จ.9 นายจักริน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และนายเนตร เจริญสุข ซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของจำเลย และพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน หลังจากกรรมการ

สหภาพแรงงานทั้งสองคนพ้นจากสภาพไปแล้ว สหภาพแรงงานธนาคารเอเซียไม่ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ รวมทั้งไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการสหภาพแรงงาน ต่อมาวันที่8 ตุลาคม 2543

สหภาพแรงงานธนาคารเอเซียจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างทั้งคณะ โจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการลูกจ้างด้วย ตามรายงานการประชุมเอกสารหมาย จ.1 วันที่ 16 ตุลาคม 2543 ประธานสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียมีหนังสือแจ้งรายชื่อคณะกรรมการลูกจ้างไปยังอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามเอกสารหมาย จ.2 และแจ้งไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่ของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.3 กองแรงงานสัมพันธ์มีหนังสือแจ้งไปยังสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างตามเอกสารหมาย จ.4 วันที่ 27 ตุลาคม 2543 นายประจักษ์ ระวังทุกข์กรรมการสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียในขณะนั้นได้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างไม่ชอบด้วยข้อบังคับสหภาพแรงงานตามเอกสารหมาย จ.5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ประธานคณะกรรมการลูกจ้างมีหนังสือถึงจำเลยเพื่อจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างตามเอกสารหมาย จ.6 และวันที่ 1 มีนาคม 2544 จำเลยมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการลูกจ้างในเรื่องที่ไม่จัดให้มีการประชุมตามเอกสารหมาย จ.7 ในเดือนเดียวกันจำเลยมีหนังสือหารือถึง

ฝ่ายส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ กองแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งกองแรงงานสัมพันธ์มีหนังสือตอบ  
ข้อหารือมายังจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.8 นอกจากนี้กองแรงงานสัมพันธ์เคยมี  
หนังสือถึงประธานสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียและนายประจักษ์ ระวังทุกข์ ตาม  
เอกสารหมายเลข จ.11 และ จ.12 ตามลำดับ สหภาพแรงงานธนาคารเอเซียมีข้อบังคับ  
สหภาพแรงงานตามเอกสารหมายเลข จ.9 หมวดที่ 5 ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการ  
สหภาพแรงงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 21 คน จำนวนกรรมการ  
สหภาพแรงงานแต่ละสมัยจะเป็นเท่าใดให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร  
สหภาพแรงงานที่จะกำหนดและต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกที่ประชุมใหญ่  
สหภาพแรงงานธนาคารเอเซียได้จดทะเบียนจำนวนและรายชื่อกรรมการ  
สหภาพแรงงานระบุว่าจำนวนกรรมการสหภาพแรงงานรวม 16 คน มีวาระระหว่าง  
วันที่ 25 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2544 และมีรายชื่อตามที่ระบุไว้ใน  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียเอกสารหมายเลข  
จ.10 เห็นว่าตามข้อบังคับสหภาพแรงงานธนาคารเอเซียเอกสารหมายเลข จ.9 ข้อ 27  
กำหนดว่า การประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานจะต้องมีกรรมการเข้าร่วม  
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งหมายถึงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจำนวนคณะกรรมการที่จดทะเบียนไว้ สหภาพแรงงานธนาคารเอเซียมีคณะกรรมการ  
สหภาพแรงงานที่จดทะเบียนไว้จำนวน 16 คน เมื่อการประชุมคณะกรรมการ  
สหภาพแรงงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างตามเอกสารหมายเลข จ.1 มี  
กรรมการสหภาพแรงงานร่วมเข้าประชุมจำนวน 7 คน จึงไม่ครบองค์ประชุม คณะ  
กรรมการลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งรวมถึงโจทก์อยู่ด้วยจึงเป็นคณะกรรมการ  
ลูกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการ  
ประชุมหารือระหว่างจำเลยกับคณะกรรมการลูกจ้างตามมาตรา 50 แห่งพระราช

บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว  
อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-วิรพจน์ เพียรพิทักษ์-จรัส พวงมณี)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                 |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>       |